## A LA COMISIÓN EUROPEA

## Aportaciones a la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al bienestar de perros y gatos y a su trazabilidad

INTERcids, Operadores Jurídicos por los Animales, es una entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones de España, integrada por profesionales pertenecientes a los diversos colectivos que trabajan en el ámbito del Derecho y la Justicia: jueces, fiscales, abogados, procuradores, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Agentes Forestales o Medioambientales, en colaboración con otros ámbitos relacionados. Sus miembros integran una red multidisciplinar de expertos con una especial implicación y dilatada experiencia en el campo de la protección de los animales y el tratamiento de la problemática del maltrato animal.

En cumplimiento de sus fines estatutarios, en relación con dicha Propuesta de la Comisión Europea para un Reglamento relativo al bienestar de perros y gatos, y a su trazabilidad, INTERcids formula y traslada las aportaciones que se detallan y argumentan a continuación.

INTERcids
info@intercids.org
www.intercids.org
C/ Milanesado, 2 ático 1ª
08017 Barcelona

## VALORACIÓN PREVIA

A través de esta Propuesta de Reglamento, por primera vez se plantea desde la Unión Europea una normativa de carácter uniforme sobre el bienestar y la trazabilidad de los perros y gatos que se crían, mantienen y ceden dentro del territorio de la UE. En la actualidad no existen normas comunitarias que regulen esta materia, que aborden de manera uniforme en todos los Estados Miembros (sin perjuicio de la posibilidad de éstos para dictar normas más rigurosas) la constatada problemática de la cría abusiva, el comercio ilegal y el mantenimiento de estos animales en condiciones contrarias a su bienestar. Por ello, en la medida en que se trata de aprobar una nueva normativa ante el vacío existente, la valoración de esta propuesta debe ser, *a priori* y en términos generales, positiva.

Por otro lado, además del hecho de contener disposiciones concretas relativas a las obligaciones de establecimientos de cría, tiendas de animales y refugios, esta propuesta de Reglamento recoge previsiones de gran relevancia para poder combatir eficazmente dichos problemas. Así, por ejemplo, el deber de los Estados de comunicar anualmente a la Comisión datos sobre la aplicación de la norma, la creación de bases de datos interoperables entre todos los Estados Miembro, o la puesta a disposición del público de una lista de establecimientos de cría autorizados, son novedades que deben ser favorablemente consideradas.

No obstante, el texto actual del Reglamento presenta aún un amplio margen de mejora para el efectivo cumplimiento de sus objetivos. Es preciso realizar modificaciones en muy diversos puntos de su articulado, necesarias para garantizar su adecuado cumplimiento.

En este sentido, debe destacarse muy especialmente la llamativa ausencia, a lo largo del articulado del Reglamento, de previsiones relativas a la debida implicación de profesionales de la veterinaria.

Sin perjuicio de que la responsabilidad última respecto a los animales recaiga sobre los operadores o titulares de refugios incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento, resulta esencial e imprescindible que, obligatoriamente, todos estos establecimientos cuenten con el asesoramiento y asistencia de un veterinario expresamente designado para ello. Este veterinario será quien defina y supervise los programas de selección y cría, nutricional, higiénico-sanitario etc. de los animales para cada uno de estos establecimientos, y que, con su implicación, permitirá cumplir con las disposiciones del Reglamento.

Así, siendo uno de los objetivos del Reglamento garantizar el bienestar de los perros y gatos y, como se explica en los Considerandos, hacerlo además desde la perspectiva de “Una sola salud”, la ciencia veterinaria debe ser el fundamento de dicho bienestar, y la obligatoria participación de profesionales veterinarios, el medio para garantizarlo.

Por otro lado, si bien la Propuesta aborda el comercio de animales de compañía *on line*, permitiendo a los futuros propietarios verificar la identidad y el registro del animal que se anuncie en la UE por internet, todavía hay margen de mejora para instaurar medidas más estrictas e intentar revertir el comercio ilegal vinculado a los anuncios on line, según Resolución del Parlamento europeo de 12 de febrero de 2020.

La propuesta tampoco aborda el fin de la venta de perros y gatos en tiendas, después de que algunos países miembros ya lo hayan aprobado por ser la única solución efectiva para detener el comercio legal descontrolado de animales que alimenta la tasa altísima de abandonos de animales y superpoblación en centros de acogida de animales perdidos y abandonados. Es preciso que al menos el Reglamento recoja ciertas medidas  dirigidas a la prevención y control de la compra compulsiva, en el marco de la llamada “tenencia responsable”.

Además de lo anterior, INTERcids presenta propuestas de corrección tanto al ámbito de aplicación del Reglamento, como a la terminología empleada en la norma (en su versión en español) y al detalle de las obligaciones que serán exigibles a operadores de cría y venta de animales, así como a las personas responsables de refugios, en los términos y por los motivos que se exponen a continuación.

## PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN

### 1.- DEFINICIONES

**1.1. <u>Modificación del artículo 3, punto 6</u>:**

> *6. «~~suministro~~* ***cesión****»: transferencia de la tenencia o la responsabilidad en relación con perros o gatos por cualquier medio o forma, ya sea una prestación remunerada o a título ~~oneroso~~* ***gratuito****, ~~excluido el suministro~~* ***excluida la cesión*** *ocasional de perros o gatos por parte de personas físicas por medios distintos de la intermediación de una plataforma en línea;*

JUSTIFICACIÓN:

Se detecta un error en la traducción a español de la versión original de la propuesta en inglés. Así, donde ésta dice *"whether for a consideration or not"* en español debe decir *"ya sea una prestación remunerada o no"*, o bien, *"ya sea una prestación remunerada o a título gratuito"*.

<u>Respecto al término "suministro"</u>, a efectos de esta definición y del uso de esta palabra a lo largo de todo el texto del Reglamento:

> 1º) Debe advertirse que, atendiendo a su significado y su utilización en idioma español, el término "suministrar" se emplea generalmente referido a productos materiales o servicios, pero no a animales. A lo anterior hay que añadir que a partir de la reforma del Código Civil de España aprobada en 2022, se reconoció a los animales la condición de seres sintientes, jurídicamente diferenciados de las cosas, cuestión que debe ser también tenida en cuenta en la elección de la terminología referida a ellos.
>
> 2º) Para referirnos al acto de transferir la posesión o responsabilidad jurídica sobre un animal se utiliza, en español, el término "cesión", bajo el que tiene cabida cualquier medio, forma o título según el cual tenga lugar dicha transferencia.
>
> 3º) Por lo anterior, a fin de procurar una traducción más coherente con el uso social y jurídico del término "suministro", se considera más adecuado y jurídicamente correcto sustituirlo por "cesión", propuesta que afectaría a esta definición y al resto de artículos del Reglamento en el que se haga referencia al "suministro".

**1.2. <u>Modificación del artículo 3, punto 12</u>:**

> *12. «establecimientos de cría»: cualquier recinto o estructura en la que se críen perros o gatos con fines reproductivos para ~~comercializar~~* ***ceder a*** *sus descendientes, incluidos los hogares;*

JUSTIFICACIÓN:

La finalidad de los establecimientos de cría, a efectos de su definición y consideración por la Propuesta de Reglamento, debe ser tanto la de comercializar los animales, como la de cederlos por cualquier título.

De acuerdo con la definición de «comercialización» contenida en el artículo 3 punto 5 de la Propuesta de Reglamento, éste sólo se aplicaría a aquellos establecimientos de cría que ceden a los animales a cambio de una contraprestación económica o reembolso de gastos. De ese modo, el futuro Reglamento dejaría fuera de regulación y control de los riesgos y peligros que de igual manera se derivan de la cría de animales sin intercambio económico, motivadas por otros fines (por ejemplo la preservación de una raza, obtención de animales con determinadas características para la realización de otras actividades no profesionales ni lucrativas, etc.).

Además de para corregir el señalado vacío de control, la modificación propuesta es necesaria por razones de coherencia con los propios objetivos de la Propuesta de Reglamento. Carece de sentido que se impongan exigencias de bienestar y trazabilidad a los refugios de animales, que actúan con una motivación altruista y en beneficio del interés general, y no a actividades de cría que atienden a intereses particulares, y que, como se ha dicho, pueden conllevar los mismos riesgos que la cría lucrativa para el bienestar de los animales y para el control de su trazabilidad en todo el territorio de la UE.

**1.3. <u>Modificación del artículo 3, punto 13</u>:**

> *13. «tiendas de mascotas»: cualquier local o estructura en la que se mantengan perros y gatos para su venta ~~como animales de compañía~~, sin que hayan nacido allí;*

JUSTIFICACIÓN:

Véase justificación aportada en apartado 1.11 de este documento, en relación con la definición de “animal de compañía”.

**1.4. <u>Modificación del artículo 3, punto 14</u>:**

> *14. «refugios para animales»: cualquier local o estructura, excepto los hogares, explotados por una persona física o jurídica,* ***pública o privada,*** *en los que se mantengan perros y gatos rechazados, abandonados, vagabundos, extraviados o incautados con fines de ~~suministro~~* ***cesión****, a título ~~oneroso o~~ gratuito;*

JUSTIFICACIÓN:

Por un lado, es preciso que la definición de “refugio” contemple también que su titularidad puede ser pública o privada.

Respecto al destino de los animales mantenidos en estos establecimientos, hay que aclarar que la finalidad de estos refugios es la entrega en adopción o cesión a título gratuito de los animales, sin perjuicio del posible reembolso de determinados gastos, que no constituye un precio como tal. Por ello, dado que la cesión a título oneroso es asimilable a la comercialización o venta, y se produciría una confusión con las “tiendas de animales”, dicha referencia debe ser suprimida.

**1.5. <u>Modificación del artículo 3, punto 15</u>:**

> *15. «operador»: toda persona física o jurídica, con exclusión de los responsables de refugios, que críe, mantenga,* ***ceda*** *~~venda~~ o comercialice perros y gatos bajo su control, aun cuando sea durante un período de tiempo limitado;*

JUSTIFICACIÓN:

Por coherencia con el resto de la norma, entre las posibles actividades del “operador” debe encontrarse también el suministro (o “cesión”, según se ha propuesto) de los animales distinto de la comercialización.

Por otro lado, se entiende que la venta se encuentra incluida en el término “comercialización”, por lo que debe suprimirse tal referencia por innecesaria.

**1.6. <u>Modificación del artículo 3, punto 19</u>:**

> *19. «mutilación»: cualquier intervención, incluida una intervención quirúrgica, que se lleve a cabo por motivos distintos de los terapéuticos****,*** *~~o~~ diagnósticos* ***o de control reproductivo,*** *y que ocasione daños o la pérdida de una parte sensible del cuerpo o la alteración de la estructura ósea;*

JUSTIFICACIÓN:

Entre las excepciones a la mutilación, es imprescindible incluir aquellas intervenciones realizadas con la finalidad de evitar la reproducción, contempladas además expresamente en el artículo 15.2 de la Propuesta de Reglamento.

**1.7. <u>Modificación del artículo 3, punto 21</u>:**

> *21. «alojamiento»: instalaciones ~~o~~ **y** espacio al aire libre delimitado en establecimientos en los que se ~~crían~~ **mantienen** perros o gatos;*

JUSTIFICACIÓN:

Según la Propuesta de Reglamento en su artículo 12.4, el alojamiento de los perros y gatos debe consistir tanto en una instalación interior como en un espacio exterior, donde los animales tengan acceso al aire libre. En coherencia con lo anterior, debe sustituirse el “o” por “y” (ya que ambos espacios, y no uno u otro, son requeridos).

Por otra parte, por coherencia con el resto de la norma, y en particular con su artículo 12, que debe ser aplicable a todos los establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación -criaderos, tiendas y refugios-, el alojamiento debe ser definido como cualquier instalación (incluido espacio al aire libre) delimitada en la que, dentro de los establecimientos se “mantienen” los animales, y no sólo aquéllos en los que se crían.

**1.8. <u>Modificación del artículo 3, puntos 22 y 23</u>:**

> *22. «~~residencia canina~~ **perrera**»: estructura física que tiene uno o varios recintos individuales **o grupales** para alojar perros;*
>
> *23. «~~residencia felina~~ **gatera**»: estructura física que tiene uno o varios recintos individuales **o grupales** para alojar gatos;*

JUSTIFICACIÓN:

La traducción del inglés “kennel” y “cattery”, a “residencia canina o felina” no es correcta en el sentido pretendido por la Propuesta de Reglamento. En el uso habitual en español del término “residencia”, ésta se asocia a los establecimientos de alojamiento temporal de animales u “hoteles caninos o felinos”. Los términos correctos por los que deben ser sustituidos son “perrera” y “gatera”.

**1.9. <u>Modificación del artículo 3, punto 27</u>:**

> *27. «habitáculo»: cualquier jaula, caja, receptáculo u otra estructura rígida que se utilice para ~~confinar~~* ***transportar*** *a perros o gatos,* ***o para limitar sus desplazamientos naturales de manera puntual y con el objetivo de realizar los procedimientos o tratamientos previstos en el artículo 14.2;***

JUSTIFICACIÓN:

Modificación necesaria para adecuar esta definición a la finalidad de transporte prevista en el artículo 12.3 de la Propuesta de Reglamento.

Asimismo, teniendo en cuenta la propuesta de añadir una definición de "zona de aislamiento", procede eliminar el "aislamiento temporal" de los animales de la finalidad de los habitáculos, y añadir en su lugar los fines expresamente previstos en el artículo 14.2 de la Propuesta de Reglamento.

**1.10. <u>Modificación del artículo 3, punto 28</u>:**

> *28. «cuidador de animales»: ~~persona~~* ***profesional*** *que se ocupa de los perros y gatos criados o mantenidos en un establecimiento****, y que no es ni operador ni veterinario****;*

JUSTIFICACIÓN:

Por motivos de unidad y coherencia de la normativa comunitaria, la figura de la persona encargada del cuidado de los perros y gatos debe ser definida por su carácter "profesional", y de acuerdo con la definición de "profesional que trabaja con animales" contenida en el artículo 4.26 del Reglamento (UE) 2016/429, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal.

**1.11. <u>Supresión del artículo 3, punto 28</u>:**

> ~~*28. «animal de compañía»: perro o gato destinado mantenerse en un hogar para la compañía y el disfrute privados;*~~

JUSTIFICACIÓN:

Esta definición debe ser suprimida, por irrelevante a efectos de la norma, y porque podría ocasionar distorsión en el ordenamiento jurídico y problemas de inseguridad y vacíos legales, en contra de los objetivos del futuro Reglamento.

La finalidad con la que los perros y gatos son mantenidos, cedidos o comercializados no necesariamente ha de coincidir con el destino que se expresa en esta definición. Piénsese, por ejemplo, en aquellos casos en que estos animales no son criados y/o adquiridos para vivir en un hogar junto a sus responsables, sino para ser mantenidos en una finca con fines de guarda, o son utilizados para cualquier otra finalidad distinta de la "compañía y el disfrute privados", razón que podría ser alegada precisamente para eludir el cumplimiento de la norma. Con ello, la definición excluiría del ámbito de aplicación del Reglamento a una amplia casuística de cría, mantenimiento y cesiones de estos animales dentro de la UE, haciéndola ineficaz.

Pero además, resulta innecesaria por reiterativa, cuando los animales a los que se refiere la Propuesta de Reglamento son exclusivamente perros y gatos, especies que, ya son jurídicamente englobadas como tales dentro del término "animal de compañía", independientemente del fin para el que son utilizados.

Así, ninguna distinción se realiza por ejemplo en el Reglamento (UE) nº 576/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía, que entiende por tales a todas las especies incluidas en su Anexo I, entre ellas los perros (*canis lupus familiaris*) y los gatos *(felis silvestris catus)*. Ni tampoco distinguen ordenamientos jurídicos de países de la UE como España, cuya normativa considera que perros y gatos serán considerados, en todo caso, "animales de compañía".

**1.12. <u>Modificación del artículo 3, punto 29</u>:**

> *29. «tenencia responsable»: el compromiso de un propietario **o poseedor** de perro o gato, o de un futuro propietario **o poseedor** de perro o gato, de cumplir diversas obligaciones centradas en satisfacer las necesidades de comportamiento, medioambientales y físicas del perro o gato, y de prevenir los riesgos que pueda plantear el animal a la comunidad, a otros animales o al medio ambiente.*

JUSTIFICACIÓN:

Los compromisos y deberes asociados a la denominada tenencia responsable no deben limitarse al "propietario" del animal en cuanto a su titular según consta identificado y registrado. Quien efectivamente mantiene un animal y asume la responsabilidad de su cuidado no necesariamente coincidirá, en todo momento, con su propietario legal, motivo por el cual las normativas vigentes hacen referencia al "poseedor" de animales, concepto jurídicamente más amplio, que puede englobar, pero no se limita, al propietario.

Así lo contempla, por ejemplo, el Reglamento (UE) 2016/429, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal.

**1.13. <u>Adición de un nuevo punto en el artículo 3</u>:**

> ***XX. «veterinario del establecimiento»: veterinario con la cualificación y habilitación necesarias, designado por el operador o responsable de refugio para la supervisión del funcionamiento del establecimiento y el estado de los animales de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento;***

JUSTIFICACIÓN:

Definición necesaria en coherencia con la propuesta de modificación del artículo 10 de la Propuesta de Reglamento.

**1.14. <u>Adición de un nuevo punto en el artículo 3</u>:**

> ***XX. «zona de aislamiento»: espacio acotado del establecimiento destinado al mantenimiento de animales en cuarentena o que precisen ser temporalmente aislados, en el que se garanticen tanto la bioseguridad como el bienestar de los animales.***

JUSTIFICACIÓN:

Definición necesaria en coherencia con lo dispuesto en el artículo 13.2.b) de la Propuesta de Reglamento, y para una adecuada configuración de las condiciones mínimas que deben cumplir los establecimientos en cuanto a alojamiento y atención sanitaria de los animales. La existencia de una zona específica para el aislamiento de animales en cuarentena o que deban permanecer temporalmente separados del resto, es una exigencia tanto de bienestar animal como de sanidad animal y pública.

## 2. OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DE ESTABLECIMIENTOS

**2.1. <u>Supresión del artículo 4</u>:**

> ~~*Artículo 4*~~
> ~~*Exenciones de las obligaciones establecidas en el presente capítulo*~~
>
> ~~*El presente capítulo no se aplicará a:*~~

~~– los establecimientos de cría que tengan un máximo de tres perras o gatas y produzcan un total de dos camadas o menos por establecimiento y año civil;~~
~~– las tiendas de mascotas que tengan en cualquier momento un máximo de tres perros o de seis gatos;~~
~~– los refugios de animales que tengan en cualquier momento un máximo de diez perros o de veinte gatos.~~

JUSTIFICACION:

El principio de proporcionalidad no puede suponer un riesgo de inaplicación del Reglamento a través del fraude de ley que conllevaría la proliferación de "establecimientos muy pequeños" (como los define la Propuesta de Reglamento) que no estarían sujetos ni siquiera a las más básicas normas sobre cómo deben ser criados y mantenidos los perros y gatos, atendiendo a los principios generales de bienestar contenidos en el artículo 5, y su concreción en las diversas obligaciones contenidas a lo largo del Capítulo II y correspondientes Anexos.

Resulta injustificable, por ejemplo, que la prohibición contenida en el artículo 15 no se aplique a estos establecimientos, lo que implicará que un número muy elevado de perros y gatos podrán ser sometidos a prácticas dolorosas, y que sus responsables estarán exentos del deber de adoptar otras medidas para proteger su salud.

Pero es que tampoco existe justificación alguna para excluir a estos establecimientos del resto de obligaciones contenidas en el Capítulo II, que como tales no suponen ningún tipo de quebranto económico a estos establecimientos, puesto que el alcance de las mismas simplemente se adecuará a la capacidad del establecimiento, ya sea criadero, tienda o refugio.

**2.2. <u>Modificación del artículo 6, apartado 1</u>:**

*Artículo 6*
*Requisitos generales del bienestar de los perros y los gatos*

*1. Los operadores y las personas físicas o jurídicas a cargo de los refugios serán responsables del bienestar de los perros y los gatos que estén bajo su control y de minimizar cualquier riesgo para su bienestar,* ***contando para ello con la supervisión y atención de un veterinario.***

JUSTIFICACIÓN:

Aunque la responsabilidad última sobre el bienestar de los animales corresponde a los operadores o personas físicas o jurídicas a cargo de los refugios, la garantía de dicho

bienestar y del cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Propuesta de Reglamento requiere en todo caso el criterio e intervención de un veterinario.

**2.3. <u>Modificación artículo 6, apartado 3</u>:**

> *3. Los operadores de los establecimientos de cría velarán por que las estrategias de cría no den lugar a genotipos o fenotipos que tengan efectos perjudiciales en el bienestar de los perros y los gatos, o de sus descendientes.*
>
> *En lo referente a la gestión de la reproducción de perros y gatos por parte de los operadores, queda prohibido el apareamiento entre padres y descendientes, o entre abuelos y nietos.*
>
> *~~El presente apartado no impedirá la selección y cría de perros o gatos braquicéfalos, siempre que~~* ***A efectos de lo anterior, los operadores de establecimientos de cría contarán con*** *~~los~~ programas de selección ~~o~~* ***y*** *cría,* ***formulados y supervisados por veterinario****,* ***que garanticen la aptitud de los animales para la cría*** *y que ~~reduzcan al mínimo las consecuencias negativas para el bienestar de los rasgos de la braquicefalia.~~* ***eviten el uso de animales que padezcan enfermedades graves, enfermedad hereditaria, discapacidad funcional, rasgos excesivos y/o trastornos genéticos.***

JUSTIFICACIÓN:

La cría selectiva de perros con rasgos excesivos y/o trastornos genéticos predispone a estos animales a problemas de salud o bienestar que provocan sufrimiento físico y mental generalizado. En este sentido, no pueden ignorarse los posicionamientos públicos que respecto a esta problemática han adoptado ya hace años la Federación de Veterinarios de Europa (FVE) y la Federación de Veterinarios Europeos de Animales de Compañía (FECAVA), que promueven la cría de perros funcionalmente saludables (*Posicionamiento de FECAVA y FVE sobre la cría de perros saludables: El efecto de la cría selectiva sobre la salud y el bienestar de los perros 'Los veterinarios desean que a salud y el bienestar se antepongan al aspecto'.* Junio de 2018).

La propia Federación Cinológica Internacional establece que el objetivo de la crianza debe ser “obtener perros sanos y que puedan cumplir su función, con una estructura y conducta típica de la raza; perros que puedan vivir una vida larga y feliz para placer y satisfacción del propietario y la sociedad, así como también para el perro mismo. La crianza debería llevarse a cabo de tal modo que promueva la salud y bienestar de la progenie, así como también el de la hembra”. (*Estrategias Internacionales de Cría de la FCI*. Mayo de 2009)

Por motivos de coherencia, de objetividad y de no discriminación en la aplicación del Reglamento, atendiendo a criterios de bienestar animal e incluso de protección del consumidor, no puede a excluirse a determinadas razas de las obligaciones que a este respecto se recojan en el futuro Reglamento, y que deben ser formuladas atendiendo a los posicionamientos públicos asumidos tanto desde organismos veterinarios como desde el propio sector de la cría.

**2.4. Modificación del artículo 7 letra a):**

> *Los operadores y las personas físicas o jurídicas responsables de los refugios notificarán su actividad a las autoridades competentes, para lo que facilitarán la información siguiente:*
>
> *a) la identidad, el nombre y el domicilio del operador* ***o persona física o jurídica responsable del refugio****;*

JUSTIFICACIÓN:

Corrección técnica.

**2.5. Modificación del artículo 8:**

> *1. Cuando los operadores y las personas físicas o jurídicas responsables de los refugios comercialicen o suministren perros o gatos para que se mantengan como animales de compañía,* ***previamente a la adquisición*** *facilitarán al adquirente del animal la información necesaria para que este pueda garantizar su bienestar, incluida la información sobre* ***las características, necesidades y en su caso, enfermedades asociadas a la especie y raza, y sobre*** *tenencia responsable.*
>
> ***La información anterior incluirá en todo caso la contenida en el apartado 1 del Reglamento (UE) 2016/429, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal.***
>
> *2. Cuando se anuncie el suministro de perros y gatos por medios electrónicos* ***o cualquier otro tipo de soportes****, el anuncio mostrará, en caracteres claramente visibles y en negrita, la advertencia siguiente:*
>
> *«Un animal no es un juguete. Comprar o adoptar un animal es una decisión que cambia la vida****: gastos económicos, cambios en rutinas y hábitos diarios, responsabilidades en la convivencia con el entorno, capacidad de***

***hacer frente a situaciones de enfermedad, etc.*** *Como propietario de un animal, tiene la obligación* ***legal*** *de garantizar que se satisfagan en todo momento todas las necesidades de salud y bienestar del animal.».*

***Este anuncio se mostrará en un lugar visible al público en todos los establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación de este Reglamento.***

JUSTIFICACIÓN:

La primera manifestación de una "tenencia responsable" debe tener lugar desde la propia decisión de adquirir o no un animal. Es preciso que esta decisión sea tomada de manera consciente e informada. Para ello, y también a efectos de protección del consumidor, la información sobre las implicaciones de ser responsable de un animal deben ser facilitadas al adquirente o adoptante con carácter previo a su decisión.

Por otro lado, es preciso adecuar este artículo a la obligación contenida en el artículo 11.4 del Reglamento (UE) 2016/429, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal, según el cual: *"Los operadores que vendan o transfieran de otro modo la propiedad de futuros animales de compañía proporcionarán información básica al futuro poseedor de un animal de compañía sobre las cuestiones mencionadas en el apartado 1, en la medida en que sea pertinente para el animal de compañía de que se trate".* Dichas cuestiones son, concretamente:

a) *enfermedades de los animales, incluidas las que son transmisibles a los humanos;*
b) *principios de bioprotección;*
c) *interacción entre salud animal, bienestar de los animales y salud humana;*
d) *buenas prácticas de cría animal de las especies animales a su cargo;*
e) *resistencia a los tratamientos, incluida la resistencia antimicrobiana y sus consecuencias.*

Asimismo, la advertencia relativa a las responsabilidades derivadas de la adquisición o adopción de un animal no debe limitarse a los anuncios publicados en medios electrónicos, sino que debe constar también en cualquier otro tipo de soportes en los que se anuncien animales, así como ser expuesto en lugar visible en todos los establecimientos incluidos en el ámbito de este Reglamento.

Por último, la expresión "que cambia la vida" resulta ambigua teniendo en cuenta los pretendidos fines de información, sensibilización y toma de conciencia de las implicaciones que conlleva ser responsable de un animal. Es preciso que en este mensaje se especifiquen más concretamente al menos alguna de las principales

repercusiones: económicas, capacidad de hacer frente a situaciones de enfermedad, cambios rutinas y hábitos diarios, en la convivencia con el entorno, etc.

**2.6. <u>Modificación del artículo 9, apartado 1</u>:**

*Artículo 9*
*Competencias en materia de bienestar **y sanidad** animal de los **operadores y los** cuidadores de animales*

*1. Los **operadores y los** cuidadores de animales tendrán las competencias siguientes en lo que respecta a los perros y los gatos de los que se ocupan:*
*a) comprensión de su comportamiento biológico y de sus necesidades fisiológicas y etológicas;*
*b) capacidad para reconocer sus expresiones, incluido cualquier signo de sufrimiento, e identificar las medidas adecuadas para paliarlo que deban adoptarse en tales casos;*
*c) capacidad de aplicar buenas prácticas de gestión animal, de utilizar y mantener los equipos utilizados para la especie bajo su cuidado y de minimizar cualquier riesgo que afecte al bienestar de los animales;*
*d) conocimiento de sus obligaciones en virtud del presente Reglamento**;***
***e) los contenidos dispuestos en el apartado 1 del Reglamento (UE) 2016/429, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal.***

JUSTIFICACIÓN:

En coherencia con el artículo 6 de la Propuesta de Reglamento, según la cual los operadores son los responsables del bienestar de los animales, es preciso que dichos operadores cuenten también con la debida información.

Por otro lado, por motivos de unidad y coherencia de la normativa comunitaria, es preciso adecuar este artículo a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento (UE) 2016/429, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal.

**2.7. <u>Modificación del artículo 10, título y apartado 1</u>:**

*Artículo 10*
*~~Visitas veterinarias para el bienestar animal~~* ***Veterinario del establecimiento***

*1. Los operadores y las personas físicas o jurídicas responsables de los refugios deberán:*

***a) designar a un veterinario del establecimiento, para supervisar las condiciones de los animales y garantizar que se les proporciona la atención que necesitan;***
***b)*** *garantizar que los establecimientos bajo su responsabilidad reciban, al menos* ***cuatro veces*** *~~una vez al año~~, la visita ~~de un~~* ***del veterinario designado****, para que este asesore al operador o a la persona física o jurídica responsable del refugio sobre las medidas que deban adoptarse a efectos de hacer frente a cualquier factor de riesgo para el bienestar animal.*

***El número de visitas del veterinario será de un mínimo de una al año en los siguientes establecimientos:***
***– los establecimientos de cría que tengan un máximo de tres perras o gatas y produzcan un total de dos camadas o menos por establecimiento y año civil;***
***– las tiendas de mascotas que tengan en cualquier momento un máximo de tres perros o de seis gatos;***
***– los refugios de animales que tengan en cualquier momento un máximo de diez perros o de veinte gatos.***

***2. En el marco de las actividades incluidas en el presente Reglamento, los veterinarios de los establecimientos:***

***a) Indicarán las medidas oportunas para que los programas de selección y cría no den lugar a fenotipos o genotipos que tengan efectos perjudiciales en el bienestar de los perros y los gatos, o de sus descendientes, así como para evitar la reproducción consanguínea de los animales y las prácticas de cría abusiva.***
***b) Indicarán las medidas oportunas para garantizar el bienestar de los animales y minimizar cualquier riesgo para su bienestar.***
***c) Desempeñarán un papel activo en:***

> ***i) la concienciación sobre el bienestar animal, la sanidad animal, y la concienciación sobre la interacción entre sanidad animal, bienestar animal y salud humana;***
> ***ii) la prevención de enfermedades, su detección temprana y la respuesta rápida ante las enfermedades;***
> ***iii) la concienciación sobre la identificación y registro de los animales;***
> ***iv) la información y concienciación sobre la tenencia responsable.***

JUSTIFICACIÓN:

En coherencia con los objetivos del Reglamento, es necesario que éste prevea específicamente la obligatoriedad de que todos los establecimientos cuenten con un veterinario responsable, designado precisamente para la supervisión y control del su cumplimiento, y para proporcionar a los animales la atención que necesiten. Gran parte de las obligaciones contenidas en el Reglamento sólo podrán ser garantizadas con la implicación de tal veterinario, que será quien además deba determinar el programa de cría, alimentación, higiénico-sanitario, etc. a través de los cuales los operadores y responsables de refugios darán cumplimiento a lo dispuesto en la norma.

Por otro lado, el control veterinario de los establecimientos no puede limitarse a una única visita al año. Este Reglamento se aplica a establecimientos en los que se producen permanentemente movimientos de animales, que deben recibir tratamientos obligatorios con carácter previo a sus desplazamientos, tratamientos que deben ser necesariamente suministrados por veterinarios (un operador no veterinario no puede vacunar a los animales). Por ello, es necesario modificar la periodicidad de dichas visitas obligatorias, que como mínimo deberán ser trimestrales, es decir, 4 veces al año.

**2.8. <u>Modificación del artículo 11, apartado 1</u>:**

> *Artículo 11*
> *Alimentación y suministro de agua*
>
> *1. Los operadores y las personas físicas o jurídicas responsables de los refugios velarán por que la alimentación de los perros y los gatos sea acorde con los requisitos establecidos en el punto 1 del anexo I y, partiendo ~~del asesoramiento escrito~~* ***de un programa de nutrición supervisado por el*** *~~de un~~ veterinario* ***del establecimiento*** *~~o de un experto en nutrición animal~~, ajustarán las frecuencias de alimentación reguladas en el punto 1 del anexo I.*

JUSTIFICACIÓN:

Para un eficaz control del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Reglamento es necesaria una adecuada documentación de las mismas, debiendo contar los establecimientos con procedimientos escritos relativos a cada uno de los bloques de requisitos (selección y cría; alimentación; salud…), elaborados y supervisados por el veterinario del establecimiento.

**2.9. <u>Modificación del artículo 12, apartado 1</u>:**

*Artículo 12*
*Alojamiento*

*1. Los operadores* ***y las personas físicas o jurídicas responsables de los refugios*** *velarán por que los perros y los gatos dispongan de un alojamiento conforme a lo dispuesto el punto 2 del anexo I.*

JUSTIFICACIÓN:

Corrección necesaria atendiendo al ámbito de aplicación del Reglamento.

**2.10. <u>Modificación del artículo 12, apartado 2, letra e)</u>:**

*2. Los operadores y las personas físicas o jurídicas responsables de los refugios velarán por que: (...)*

***e) durante los tiempos en que*** *los perros y los gatos* ***permanezcan en espacios*** *~~que se mantengan~~ al aire libre estén protegidos de condiciones climáticas adversas, como el estrés térmico, las quemaduras solares y las heladas.*

JUSTIFICACIÓN:

La configuración de los alojamientos de los animales para garantizar su bienestar debe contemplar necesariamente un doble espacio: interior y cubierto, por lado, y de acceso al exterior o “cerrado al aire libre”, por otro, tal como contempla el Anexo I del Reglamento, en su punto 2.3.

**2.11. <u>Modificación del artículo 12, apartado 3</u>:**

*3. Se prohibirá mantener a perros o gatos en habitáculos.*

*Los habitáculos solo podrán utilizarse para el transporte* ***individual*** *~~y el aislamiento temporal~~ de perros o gatos ~~individuales~~ a condición de que se evite el estrés debido a temperaturas extremas,* ***o para limitar su desplazamiento natural de manera puntual con el fin de realizar los procedimientos o tratamientos previstos en el artículo 14.2.***

JUSTIFICACIÓN:

De acuerdo con la modificación propuesta a la definición de “habitáculo” contenida en el artículo 3.27 del Reglamento, y a la propuesta de añadir una definición de “zona de aislamiento”, procede eliminar el “aislamiento temporal” de los animales de la finalidad de los habitáculos, y añadir en su lugar los fines expresamente previstos en el artículo 14.2 del Reglamento.

**2.12. <u>Modificación del artículo 12, apartados 4 y 5</u>:**

> *4. Se prohibirá mantener a los perros o los gatos únicamente en interiores. Los perros que permanezcan en el interior tendrán acceso diario a una zona al aire libre que les permita hacer ejercicio y socializar. Además, cuando se críen perros en ~~residencias caninas~~* ***perreras****, los operadores diseñarán y construirán recintos individuales que permitan a los animales acceder libremente a un espacio cerrado al aire libre y a un espacio interior o a una caseta individual.*
>
> *5. Cuando se mantengan gatos en ~~residencias felinas~~* ***gateras****, los operadores diseñarán y construirán recintos individuales para que los gatos puedan moverse libremente y expresar su comportamiento natural.*

JUSTIFICACIÓN:

Corrección terminológica necesaria, según lo explicado para las definiciones contenidas en el artículo 3, puntos 22 y 23.

**2.13. <u>Inclusión de un nuevo apartado f) en el artículo 12, apartado 2</u>:**

> ***f) en las tiendas de mascotas los animales no sean expuestos en escaparates ni en espacios visibles desde el exterior.***

JUSTIFICACIÓN:

En coherencia con el  fomento de la tenencia responsable como objetivo contemplado en este Reglamento, debe extenderse esta medida ya adoptada por algunos Estados miembros, con el fin de desincentivar la adquisición compulsiva de animales.

**2.14. <u>Modificación del artículo 13 apartado 1</u>:**

> *Artículo 13*
> *Salud*

*1. Los operadores **y las personas físicas o jurídicas responsables de los refugios** velarán por que se adopten medidas para proteger la salud de los perros y los gatos de conformidad con el punto 3 del anexo 1 **y que se recogerán en el programa higiénico-sanitario supervisado por el veterinario del establecimiento.***

JUSTIFICACIÓN:

Corrección necesaria atendiendo al ámbito de aplicación del Reglamento.

Por otro lado, para un eficaz control del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Reglamento es necesaria una adecuada documentación de las mismas, debiendo contar los establecimientos con procedimientos escritos relativos a cada uno de los bloques de requisitos (selección y cría; alimentación; salud…), elaborados y supervisados por el veterinario del establecimiento.

**2.15. <u>Modificación del artículo 13 apartado 2 letra b)</u>:**

*2. Los operadores y las personas físicas o jurídicas responsables de los refugios velarán por que:*

*b) los perros o los gatos que presenten signos de alguna enfermedad, dolencia, lesión o algún otro peligro para el bienestar se transfieran, cuando sea necesario, a una zona ~~separada~~ **de aislamiento** sin demora indebida, que sean tratados por un veterinario, cuando haga falta, y se mantengan allí hasta su plena recuperación o bien, en caso necesario **según los motivos legalmente permitidos**, se sacrifiquen sin demora indebida **por el procedimiento legal establecido, que garantice la ausencia de sufrimiento del animal**;*

JUSTIFICACIÓN:

La zona separada a la que se refiere el artículo, en la que deben ser mantenidos los animales en esta situación, se corresponde con la “zona de aislamiento” cuya definición se ha propuesto añadir al artículo 3.

Dado que la “necesidad” de sacrificio no es un concepto arbitrario, sino legalmente determinado, es preciso concretar que sólo por motivos legales autorizados puede darse muerte a un animal, y cumpliendo siempre el procedimiento establecido por la normativa vigente.

**2.16. <u>Modificación del artículo 13 apartado 2 letra c) y adición de párrafo final</u>:**

*c) solo un veterinario pueda sacrificar a un perro o un gato**, certificando por escrito dicho veterinario las causas del sacrificio**;*
*d) (...)*

**Los operadores y personas físicas o jurídicas a cargo de refugios conservarán el certificado veterinario al que se refiere la letra c) durante un período mínimo de tres años tras la muerte del animal.**

JUSTIFICACIÓN

Como medida de control de la aplicación del Reglamento bajo el debido criterio veterinario, y para evitar la matanza injustificada de animales, es preciso que dicho criterio quede certificado por escrito, en un documento que deberá ser conservado durante un mínimo de tres años. Esta medida es plenamente coherente a la ya prevista en el apartado 3 del artículo 13, respecto al examen previo de hembras que van a ser utilizadas para la cría.

Asimismo, hay que tener en cuenta que la recogida de datos respecto a las causas del sacrificio permitirá contar con información para hacer un mejor seguimiento de las políticas, adoptando las medidas necesarias para mejorar la salud y bienestar de los animales y, con ello, la consecución de los objetivos del Reglamento.

**2.17. <u>Modificación del artículo 13 apartado 3 letra a)</u>:**

*3. Los operadores deberán velar por que:*

*a) no comience la reproducción de las perras y las gatas hasta que tengan una edad mínima, de conformidad con los puntos 3.1 y 3.2 del anexo I, que se haya completado su crecimiento óseo y que estén libres de enfermedades o de condiciones físicas **y mentales** que puedan afectar negativamente a su embarazo y bienestar;*

JUSTIFICACIÓN:

Modificación coherente con la definición de “bienestar de perros y gatos” contenida en el artículo 3 punto 3 de la Propuesta de Reglamento, que incluye tanto el estado físico como el mental.

**2.18. <u>Modificación del artículo 13 apartado 3 letra e</u>):**

*3. Los operadores deberán velar por que:*

*e) no se sacrifiquen ~~ni abandonen~~ hembras adultas de perros ni gatos que ya no se utilicen para la reproducción, aun cuando sea a consecuencia de las disposiciones del presente Reglamento. Los operadores seguirán garantizando el bienestar de estos animales de conformidad con el presente Reglamento.* ***Los animales que por cualquier motivo dejen de ser utilizados para la reproducción, en caso de ser cedidos deberán ser previamente esterilizados.***

JUSTIFICACIÓN:

No existiendo motivos legalmente amparados para el abandono de animales, esta opción debe ser directamente suprimida.

Por otro lado, a fin de evitar prácticas de cría incontrolada con animales que, precisamente por haber dejado de ser aptas para la reproducción, han salido de dicho circuito, su esterilización con carácter previo a su cesión es una medida esencial.

**2.19. <u>Modificación del artículo 15 apartado 1</u>:**

*Artículo 15*
*Prácticas* ***dañinas o*** *dolorosas*

*1. Se prohibirán las mutilaciones, en particular los cortes de orejas y rabos, la amputación parcial o completa de los dedos y la extirpación de las cuerdas vocales, a menos que se realicen por indicación médica y con el único propósito de mejorar la salud de los perros y los gatos****. No se entenderán con tal propósito sanitario, y por tanto quedarán prohibidas, las mutilaciones por motivos funcionales o relacionados con la utilización de animales en actividades humanas.***

*En tal caso, solo un veterinario estará autorizado a llevar a cabo el procedimiento, estando el animal bajo anestesia y con una analgesia prolongada.* ***Los operadores conservarán el informe veterinario que acredite los motivos de la mutilación durante un período mínimo de tres años tras la mutilación.***

JUSTIFICACIÓN:

Por coherencia, es preciso modificar el título del artículo para incluir las mutilaciones, que pudiendo ser practicadas sin dolor para el animal, sí resultan dañinas y por tanto prohibidas por el Reglamento.

Asimismo, en relación con las mutilaciones, la experiencia revela que este tipo de prohibiciones en la práctica están siendo burladas alegando supuestos "motivos preventivos" (corte de orejas o rabo para evitar lesiones), que de ninguna manera tienen que ver con la mejora de la salud del animal. Con el fin de evitar fraudes de ley y vacíos que faciliten el incumplimiento de esta prohibición, es necesario precisar que la "mejora de la salud" no incluye mutilaciones por motivos funcionales para la utilización de los animales en actividades humanas.

Por último, como medida de control de la aplicación del Reglamento bajo el debido criterio veterinario, y para evitar la mutilación injustificada de animales, es preciso que dicho criterio quede certificado por escrito, en un documento que deberá ser conservado durante un mínimo de tres años. Esta medida es plenamente coherente a la ya prevista en el apartado 3 del artículo 13, respecto al examen previo de hembras que van a ser utilizadas para la cría.

**2.20. <u>Modificación del artículo 16 apartado 2</u>:**

> *Artículo 16 Autorización de establecimientos ~~de cría~~*
>
> *~~A partir del [cinco años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], los operadores deberán obtener de la autoridad competente la autorización debida de su establecimiento de cría antes de poder vender perros y~~*
> *~~gatos nacidos en él.~~*
>
> *2. La autoridad competente concederá un certificado de autorización a los establecimientos* ***comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento*** *~~de cría~~ siempre que se haya confirmado en una inspección previa in situ que el establecimiento cumple los requisitos del presente Reglamento.* ***No será válida a estos efectos la presentación de una declaración responsable por parte del operador.***

JUSTIFICACIÓN:

Por motivos de coherencia, los establecimientos objeto de inspección previa para su autorización deben corresponderse con todos aquellos que se encuentran en el ámbito

de aplicación del Reglamento, sin que deban limitarse en exclusiva a aquellos destinados a la cría de animales.

A efectos de seguridad y garantía en la efectiva aplicación del Reglamento, es preciso aclarar que estas inspecciones no podrán ser sustituidas -como ocurre en ocasiones- por declaraciones responsables o juradas firmadas y presentadas a la administración pública por los titulares de los establecimientos.

**2.21. <u>Adición de un apartado 4 en el artículo 16</u>:**

> ***4. La inspección prevista en el apartado 2 se realizará sin perjuicio de otras inspecciones que, periódicamente, de forma aleatoria y sin preaviso, deberán llevar a cabo las autoridades competentes.***

JUSTIFICACIÓN:

Es preciso que el Reglamento prevea y dote a las autoridades competentes de los instrumentos necesarios para velar por el cumplimiento de sus disposiciones, entre los que se encuentra la realización de inspecciones periódicas, a través de las cuales se vigile y revise el mantenimiento de las condiciones que permitieron la autorización inicial y, en su caso, se detecten posibles infracciones posteriores.

**2.22. <u>Adición de un apartado 5 en el artículo 16</u>:**

> ***5. Sólo podrán venderse en las tiendas de mascotas animales procedentes de establecimientos de cría autorizados.***

JUSTIFICACIÓN:

Resulta necesario contemplar la única posibilidad que tienen las tiendas para comercializar con perros y gatos, limitándose a criadores autorizados.

**2.23. <u>Adición de un apartado 6 en el artículo 16</u>:**

> ***6. Para la obtención de la autorización citada en el presente artículo los operadores y personas al cargo de refugios deberán disponer de un Plan de evacuación del establecimiento ante situaciones de emergencia.***

JUSTIFICACIÓN:

La planificación anticipada es necesaria para salvaguardar el bienestar y la vida de los animales, de acuerdo con los objetivos del Reglamento. A este respecto, hay que recordar que según la Asociación Mundial Veterinaria (WVA) las autoridades

veterinarias de cada país deben contar con un plan de contingencia aprobado y dotado de recursos adecuados para la atención veterinaria de emergencia, rescate y apoyo de socorro de los animales domésticos y silvestres cautivos como parte de su Plan Nacional de Preparación para Desastres. También International Fund For Animal Welfare (IFAW) recomienda integrar el bienestar animal en la gestión de desastres en la Unión Europea.

Sin perjuicio de las medidas y programas que puedan adoptar las autoridades públicas, es preciso que los establecimientos en los que son mantenidos animales dispongan de un plan de contingencia individualizado y adaptado a las características del establecimiento, número y especie de animales, etc. como parte de la responsabilidad que los operadores o responsables de refugios deben asumir para garantizar el bienestar de los animales a su cargo, también en situaciones de emergencia que permitan de una mínima previsión y planificación.

## 3. IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE PERROS Y GATOS

### 3.1. Modificación del artículo 17, apartados 1 y 2:

*Artículo 17*
*Identificación y registro de perros y gatos*

*1. ~~A partir del [tres años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento]~~, **T**odos los perros y los gatos que se mantengan en establecimientos para ser suministrados en la Unión, en particular los perros y los gatos adultos mantenidos en establecimientos de cría, los perros y los gatos mantenidos en refugios, así como los perros y los gatos suministrados por personas físicas, se marcarán a efectos de su identificación mediante un transpondedor subcutáneo que lleve un microchip, conforme a lo dispuesto en el anexo II. Los operadores de establecimientos se ocuparán de que los perros y los gatos nacidos en sus establecimientos estén marcados para su identificación antes de la fecha de su suministro en la Unión o, a más tardar, en un plazo de tres meses a partir del nacimiento del animal. Un veterinario se encargará de la implantación del transpondedor, o bien la implantación tendrá lugar bajo la responsabilidad de un veterinario.*

*2. ~~A partir del [tres años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento]~~, **E**l veterinario, o un asistente bajo la responsabilidad del veterinario, registrará los perros y los gatos que se hayan identificado de conformidad con el apartado 1 en la base de datos nacional a la que se hace referencia en el artículo 19. En el caso de los perros y los gatos mantenidos en establecimientos de cría, el registro se efectuará a nombre del propietario del*

*establecimiento de cría responsable del perro o del gato. En el caso de los perros y los gatos mantenidos en refugios, el registro se efectuará a nombre de la persona responsable del refugio**, o en su caso a nombre de la autoridad pública competente de conformidad con la normativa del Estado miembro.** En el caso de las personas físicas que tengan la intención de suministrar un perro o un gato en la Unión, el registro se efectuará a nombre de dicha persona. Todo propietario o responsable posterior del perro o del gato en cuestión se asegurará de que el cambio de tenencia o responsabilidad quede registrado en la base de datos a la que se hace referencia en el artículo 19.*

JUSTIFICACIÓN

El plazo de tres años desde la entrada en vigor del Reglamento para cumplir la obligación de identificación y registro de perros y gatos resulta excesivo e innecesario. Hay que tener en cuenta que dicha obligación ya existe para estos animales en virtud del vigente Reglamento (UE) nº 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013 relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 998/2003, por lo que no es necesario que se prevea en este caso un período transitorio de adaptación para el cumplimiento de la norma. Lo anterior no obsta para que sí se disponga un plazo que permita a los registros y bases de datos nacionales, ya existentes, adaptarse al sistema interoperable previsto en el artículo 19 de la Propuesta de Reglamento.

Respecto a la identificación de los animales mantenidos en refugios, por la naturaleza y finalidad de este tipo de establecimientos es preciso matizar que, según la normativa interna de cada Estado Miembro, es posible que dicha identificación deba ser realizada no a nombre de la persona física o jurídica gestora del refugio, sino de la administración pública competente para la recogida y custodia de los animales allí albergados.

**3.2. <u>Modificación del artículo 17, apartado 3 y adición de apartado 4</u>:**

*Artículo 17*
*Identificación y registro de perros y gatos*

*3. A partir del [~~tres años~~ **un año** después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], antes de suministrar un perro o gato en la Unión, el proveedor facilitará al adquirente del animal lo siguiente:*
*a) un justificante de la identificación y el registro del animal de conformidad con los apartados 1 y 2;*
*b) la información sobre el perro o el gato siguiente:*
*i) su especie,*
*ii) su sexo,*

*iii) su fecha y país de nacimiento, y*
*iv) en su caso, su raza.*
***c) La información señalada en el artículo 8 del presente Reglamento.***

***4. (...)***
***Las plataformas en línea deben introducir y publicar políticas para abordar y prevenir su utilización para el comercio ilegal de animales, incluyendo medidas para asegurar el cumplimiento de esas políticas, así como informar a sus usuarios acerca de dicha actividad ilícita, utilizando alertas dirigidas y otra tecnología para sensibilizar a los usuarios respecto a las leyes pertinentes y las políticas del sitio web.***

JUSTIFICACIÓN:

El plazo de tres años previsto para que quienes cedan animales faciliten al adquirente la correspondiente información sobre éstos resulta excesivo, teniendo en cuenta que se trata de una información con la que en todo caso ya debe contar el proveedor, no siendo necesario ningún plazo de adaptación para ello.

Por otro lado, respecto a la información a facilitar, por motivos de coherencia es preciso añadir en el listado la información indicada en el artículo 8 de la Propuesta de Reglamento.

Asimismo, se pretende evitar la venta ilegal a través de Internet, reforzando algunas medidas análogas al comercio ilegal de fauna amenazada en CITES, recordando que, tal y como advierte esta Propuesta de Reglamento, en torno al 60 % de los perros y gatos se adquieren a través de internet.

**3.3. <u>Modificación del artículo 18</u>:**

*Artículo 18*
*Formación*

*A efectos del artículo 9, los Estados miembros designarán a la autoridad competente responsable de:*
*a) garantizar la disponibilidad de cursos de formación para los* ***operadores y los*** *cuidadores de animales;*
*b) aprobar el contenido de los cursos contemplados en la letra a).*

JUSTIFICACIÓN:

En coherencia con la propuesta de modificación del artículo 9 en su título y apartado 1.

## 4. ANEXO I. REQUISITOS APLICABLES A LOS ESTABLECIMIENTOS

### 4.1. Modificación de los puntos 1.2 y 1.3 del Anexo I:

*1. Alimentación*
*(...)*

*1.2. Todos los cachorros de perro ~~o~~ **y** las crías de gato **deberán permanecer con sus madres hasta el destete natural. Los** recién nacidos se alimentarán con el calostro de sus madres durante los dos primeros días de su vida.*

*1.3. Si la perra o la gata está enferma o es incapaz de alimentar a sus crías, el operador proporcionará ~~leche~~ a las crías **leche** de otras perras o gatas del mismo establecimiento, ~~así como~~ **y** les administrará preparados adicionales de leche maternizada para cachorros de perro y crías de gato, con la frecuencia de alimentación que indique el productor de los preparados o un veterinario, hasta el destete.*

JUSTIFICACIÓN:

Es preciso que este punto indique taxativamente la prohibición de la separación de las crías de su madre, como indica el considerando 35 de la Propuesta de Reglamento.

### 4.2. Modificación del punto 2.2.1 del Anexo I:

*2. Alojamiento*
*(...)*
*2.2. Iluminación*
*2.2.1. **Los perros y los gatos tendrán acceso a la luz natural en todo momento.** Cuando proceda **con motivo de las condiciones excepcionales señaladas en el artículo 12.7 del Reglamento**, se dispondrá de iluminación artificial durante un período al menos equivalente al de la luz natural que suela haber entre las 9.00 y las 17.00 horas.*

JUSTIFICACIÓN:

Modificación necesaria en coherencia con lo dispuesto en el artículo 12, apartado 7, de la Propuesta de Reglamento.

### 4.3. Modificación del punto 2.3.1 del Anexo I:

*2.3. Espacio disponible*

*2.3.1.Espacio mínimo disponible para perros o gatos (superficie accesible total, incluido el espacio interior y el espacio cerrado al aire libre al que se refiere el ~~artículo 11, apartado 5, en su caso~~* ***artículo 12, apartado 4****)*

JUSTIFICACIÓN:

Corrección necesaria por error en la referencia del artículo (no existe el artículo 11.5).

## 5. ANEXO III. RECOPILACIÓN DE DATOS

*ANEXO III*
*Recopilación de datos*
*(conforme al artículo 20)*

*2. Número de establecimientos ~~de cría~~ autorizados al año, según lo establecido en el artículo 16****, clasificados por establecimientos de cría, tiendas y refugios.***

JUSTIFICACIÓN:

Modificación necesaria en coherencia con el ámbito de aplicación del Reglamento y la propuesta de modificación del artículo 16.2 (punto 2.7 del presente documento).

***Equipo técnico INTERcids***
equipotecnico@intercids.org